



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/14
מס' בקשה: 305/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. עופרה סמו
 2. דורית לביא
 3. רחל צדיקוב
- ע"י ב"כ עוה"ד זאב וכמן
מרחוב הגשר 17 הוד השרון

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. שרון רפפורט
 2. זוהר רפפורט
- רחוב לויטן 2 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב חיים לבנון 93 תל אביב הבנוי על חלקה 382 בגוש 6630 (להלן: "הבית").

במסגרת התביעה עותרות התובעות לחיוב הנתבעים בתשלום פיצוי בסך של 69,000 ₪ בגין מטרה, סבל ועוגמת נפש בשל עבודות שיפוץ משמעותיות שמבצעים הנתבעים בדירתם. עוד נתבקש פיצול סעדים בנוגע לנזקים שנגרמו לדירות התובעות עקב עבודות השיפוץ.

ביחד עם כתב התביעה הוגשה בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד במסגרתה נתבקש צו אשר יורה על הפסקת העבודות בדירת הנתבעים ומינוי מפקח לצמצום המטרד והפגיעה בזכויות הקנייניות של התובעות.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה והבקשה לסעד זמני הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

וידוגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה לאור קיומה של בקשה לסעד זמני שראוי כי תידון, גם היא, בפני הערכאה המוסמכת.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/14
מס' בקשה: 305/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות" (ההדגשה שלי, א.ס.).

על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרה איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

עילת התביעה בהליך דנן מוגדרת, במפורש, מכח עוולת המטרד (ר' הגדרת "מהות התובענה" וכן סעיפים 27-29 לכתב התביעה ופסקי הדין המאזכרים עליהם מתבססת עילת התביעה). גם הבקשה לסעד זמני מתבססת על עילת המטרד הנזיקית (סעיף 20.4 לבקשה והתצהירים התומכים). אומנם, ישנם בכתבי הטענות איזכורים בדבר פגיעה בקניינם של התובעות. דא עקא, במפורש לא נתבקש כל סעד בהקשר זה במסגרת ההליך לאור בקשת התובעות למתן היתר לפיצול סעדים בגין "נזקי ממון לדירות התובעות".

ויוער, אין בהוראות התקנון המצוי כדי להביא לחיוב נזיקי בתשלום פיצויים - לכל היותר ניתן באמצעות תביעה על פי התקנון לחייב בביצוע תיקונים לנזקים שנגרמו לדירות התובעות, סעד שכלל לא נתבקש בהליך דנן ואף הוצא ממנו במפורש כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/14
מס' בקשה: 305/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה מלמדים על כי אין מקומו של ההליך בפני המפקח. על פי כתב התביעה נתבע פיצוי בגין מטרד, סבל, עוגמת נפש, פגיעה בריאותית ואובדן שכ"ד. כל הסעדים האמורים, מעצם טיבם וטבעם, עילתם נזיקית.

כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול, שממילא לא נטענה, וגם לא לכל עילה אחרת בסמכות המפקח מכח הוראות חוק המקרקעין.

בסיכומי של דבר אין די בעובדה כי המדובר בבית משותף ובסכסוך בין בעלי דירות בו כדי להקנות סמכות למפקח על רישום מקרקעין שעה שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בסכסוך במסגרת החוק. למעט עילות נזיקיות כאמור, כתב התביעה אינו מגלה ולו עילה אחת מבין העילות הנתונות לסמכותו העניינית של המפקח על סעיף 72 לחוק המקרקעין (על פי דין או על פי תקנון).

יוער גם כי ממילא אינני מוסמך לדון בתביעתה של התובעת 2 שהינה אך "שוכרת לשעה" בנכס (ר' סעיף 73 לחוק המקרקעין וכן תיק מס' 525/11 אבירם ארטא גרף בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (מפורסם באתר משרד המשפטים)).

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה ובכלל האמור גם בבקשה לסעד הזמני שהוגשה במסגרתה.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/14
מס' בקשה: 305/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר הגשת טפסים מתאימים למזכירות לשכת המפקח לרבות המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

בית המשפט המוסמך אליו הועברה התובענה כאמור ידון גם בבקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד שהוגשה.

לאור קיומה של בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד כאמור המזכירות תזמן את ב"כ התובעות לשם ביצוע מסירה אישית של תיק התביעה והבקשה לבית משפט השלום בדחיפות.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעות בלבד באמצעות הפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"א אייר תשע"ד, 21 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב